



Kommunfullmäktige

Plats och tid	Digitalt via Teams med presidiet i Fullmäktigesalen, klockan 15:00 -15:20
Paragrafer	§ 34
Beslutande ledamöter	Se närvarolista på sidan 2-3
Tjänstgörande ersättare	Se närvarolista på sidan 3-4
Övriga närvarande	Se närvarolista på sidan 4

Protokollet är digitalt justerat av

Leif Nordström (S), ordförande

Maria Vikström Nordmark (SD), justerare

Glenn Blom (S), justerare

Ingelina Edström, sekreterare

Protokollet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande ledamöter

Claes Nordmark (S)
Beatrice Öman (S)
Tobias Sundberg (M)
Bernt Drugge (SD)
Johan Lund (S)
Patric Gustafsson (S)
Anders Pettersson (BA)
Anna Sellin (M)
Astrid Sundström Lindström (C)
Conny Sundkvist (V)
Lena Goldkuhl (S)
Glenn Blom (S)
Peter Kristoffersson Lomakka (M)
Kathrin Isaksson (S)
Anna-Karin Nylund (S)
Emma Snellman (KD)
Rigmor Åström (M)
Fredrik Lovag (S)
Susanne Ström (SD)
Kenneth Backgård (SJVP)
Matilda Lundström (C)
Eivy Blomdahl (S)
Inger Vestman Arvesen (V)
Johan Sellin (M)
Leif Nordström (S), Ordförande
Lena Pantzare (S)
Håkan Berg (S)
Maria von Schantz (M), 1:e vice ordförande
Anna Öhrling (S)
Maria Vikström-Nordmark (SD)
Jim Öman (S)
Michael Engström (BA)
Lena Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Berith Ekervhén (S)
Tobias Nilsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lis-Marie Nilsson (S)
Leif Pettersson (S)
Paul Holmgren (S)
Susanne Holmgren (S)
Lennart Synnergren (S)
Katarina Palm (S)
Agneta Drugge (SD)
Robert Lund (SD)
Inger Eriksson (SD)
Camilla Sundqvist (BA)
Annica Essén (V)



Kommunfullmäktige

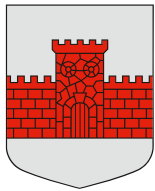
Övriga närvarande

Ersättare

Harry Hannu (S)
Maria Hedmark (S)
Lars Nilsson (S)
Gunnar Halin (BA)
Erika Sjöo (SJVP)
Sead Maglic (SJVP)

Tjänstepersoner

Näringslivschef Mats Berg, ekonomichef Agneta Bergbom, inköps- och upphandlingschef
Inger Modig Lind, ekonomistrateg Joacim Lennartsson, kommunsekreterare Ingelina
Edström, kommunjurist Daniel Bergh



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 34	Infrastrukturkorridoren - koncessionsupphandling väg, järnväg, tekniskt vatten	5
------	---	---



Kommunfullmäktige

§ 34 Infrastrukturkorridoren - koncessionsupphandling väg, järnväg, tekniskt vatten

KS-2023-00271

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner upplägget att upphandla koncession för väg, järnväg och tekniskt vatten till Boden Industrial Park i enlighet med ärendebeskrivningen nedan.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I februari 2021 tillkännagav H2 Green Steel att man skulle bygga världens första fossilfria stålverk i Boden.

Etableringen skulle innebära att Sveriges stålproduktion mer än fördubblas och generera ett nettoexportvärde om cirka 30 mdr sek. Investeringen i Boden beräknas ligga på cirka 40-50 mdr sek. Produktionsstart beräknad till slutet av 2025, med byggstart under hösten 2022, då positiv byggdom erhöles. Under byggtiden beräknas som mest 6000 bygg- och anläggningsarbetare vara på plats i Boden.

Fullt utbyggt, 2028-2030 beräknas drygt 2000 personer arbeta vid H2 Green Steel i Boden.

Totalt, med kring-etableringar kopplat till H2 Green Steel, beräknas att cirka 10 000 personer kommer att arbeta i Boden-Luleåområdet under senare delen av 2020-talet.

För att möjliggöra H2GS investering, och för att göra Boden med dess när-region till en internationell nod för industrins gröna omställning, är det nödvändigt att Bodens kommun bygger upp mottagnings- och utvecklingskapacitet i den befintliga organisationen och utbyggnad av samhällsinfrastruktur i form av bostadsområden, industriområden, kommunal media, skolor, förskolor, fritidsanläggningar/friluftsområden. Det innebär att fram till och med år 2030 behöver en "samhällsinvestering" genomföras för att möjliggöra inflyttning, dvs att Bodens kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i, samt att fler företag/verksamheter ska kunna utvecklas i Boden och vara en del i den gröna industrialiseringen. Detta är ett stort risktagande för skattebetalarna i Bodens kommun, då det innebär att framtida skatteintäkter diskonteras. I de analyser som genomförts av såväl Bodens kommun, som av två externa konsultbolag, görs bedömningen att Bodens befolkning vid utgången kommer att vara knappt 33 000 invånare, att jämföras med dagens dryga 28



Kommunfullmäktige

000. Detta har presenterats för Kommunstyrelsen i mars 2022 och utgör grunden för den strategiska finansiella planeringen 2023-2025.

För att möjliggöra detta bedrivs ett systematiskt utvecklingsarbete inom hela den kommunala organisationen, dvs både i

”Nämnds/förvaltningsorganisationen, och i bolagskoncernen, men framförallt i samarbeten i processer över förvaltnings- och bolagsgränser. Utvecklingsarbetet bedrivs inom ramen för Bodenxt, inom vilket nedanstående fyra utvecklingsområden är utpekade:

- Leva och Bo
- Kompetensförsörjning
- Näringslivsutveckling/symbiotiska kringeffekter
- Infrastruktur

Inom respektive område bedrivs ett utvecklingsarbete och en ärendeberedning i processer och projekt, över bolags- och förvaltningsgränser. Beslut tas sedan i den organisation som har delegation i ärendet.

Ärendebeskrivning

Allmänt

22 augusti 2022 beslutade Kommunfullmäktige om att bilda två helägda kommunala bolag. I dessa bolag lades marken för dels stålverkstomten, dels vätgasanläggningen. I ärendet fastställdes också köpeskillingen till 50 kronor/ kvm. Dessa två bolag ska sedan förvärvas av H2GS, vilket är ett beslut som ska tas i kommunfullmäktige under våren 2023.

En del av aktieägaröverlåtelsen (försäljningen av bolagen) är att infrastrukturen i form av väg, järnväg med trafiklösningar och tekniskt vatten till Boden Industrial Park, säkerställs av Bodens kommun, vilket innebär att denna infrastruktur behöver finnas på plats under 2025, för att möta den tidplan som finns för stålverksetableringen. Grunden i detta handlar om att Bodens kommun behöver på något sätt finnas med som en långsiktig garant för att infrastrukturen i fråga, inte hamnar i ett ägande som ur hållbarhetsperspektiv (socialt, ekonomiskt, ekologiskt) inte är önskvärt.

Process och vägval

Under drygt 1,5 års tid har olika alternativa lösningar för att möjliggöra/säkerställa att det finns väg, järnväg och tekniskt vatten till Boden Industrial Park utretts. De aspekter som beaktats är finansiering, byggande, trafikering (drift och underhåll) samt utveckling av industriområdet Boden Industrial Park (BIP). Med utgångspunkt från dessa

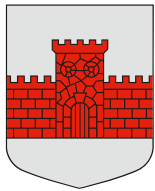


Kommunfullmäktige

delar har analyserats möjligheterna för Bodens kommun att genomföra hela, eller delar av aktuella infrastrukturkorridorer (järnväg och tekniskt vatten). Den samlade bedömningen och slutsatsen är att Bodens kommun inte är en lämplig aktör för att genomföra projekten, åtminstone inte i sin helhet och i synnerhet avseende järnväg (industrispår in till BIP).

Motiven till denna slutsats är följande:

- **Finansiering** – att låna upp för en total investering på i storleksordningen 1,2-1,5 mdr sek skulle innebära en alldeles för stor belastning på Bodens kommuns balansräkning. Förutom den stora lånebelastningen, skulle det innebära en undanträngningseffekt på övrigt investeringsutrymme som behövs för att bygga ny samhällsinfrastruktur i form av gator, vägar, vatten och avlopp, nya bostadsområden, skolor, förskolor. Till detta kommer de behov som finns oaktat samhällsomställningen, i form av reinvesteringar i skolor, fritidsanläggningar och det behov av utbyggd äldreomsorg som följer av den demografiska strukturen.
- **Byggande** – Bodens kommun har kompetens att projektera och bygga lösningen för tekniskt vatten, däremot ingen erfarenhet av att vara en bra beställare och kravställare för byggnation av järnväg. Det innebär att en lösning där Bodens kommun bygger järnväg, sannolikt blir dyrare, inte lika effektiv (i såväl investerings- som driftsfas), som om en erfaren byggherre genomför bygget. En följd av detta är ett med stor sannolikhet mer utdraget projekt rent tidsmässigt. Det innebär också att byggrisken skulle tas av Bodens kommun.
- **Trafikering på järnväg** (inklusive drift och underhåll) – har Bodens kommun ingen erfarenhet av att managera, vilket innebär att kommunen inte blir en bra beställare gentemot den samarbetspart som ska trafikera järnvägen. Framförallt innebär det en stor affärsmässig risk för Bodens kommun i löpande driftsfas, då kommunen skulle vara 100%-ig ägare och därigenom stå för all affärsmässig risk. Vidare, skulle ett dylikt alternativ vara dåligt för kunderna på Boden Industrial Park, då Bodens kommun inte kan agera affärsmässigt på ett sätt som sker i en ”business to business-uppgörelse”.
- **Utveckling** – att ha nätverk och erfarenhet av att attrahera ytterligare aktörer med behov av aktuell infrastruktur till ett industriområde är inget som Bodens kommun har erfarenhet av. Det skulle innebära att de stora möjligheterna till att öka kringeffekterna i form av ytterligare företagsetableringar på området med stor sannolikhet skulle ta betydligt längre tid än om en erfaren aktör skulle ha samma uppdrag.



Kommunfullmäktige

Avseende tekniskt vatten är situationen något annorlunda. Där är behovet främst att hitta finansiering på den investering som ska genomföras, och att hitta en part som kan agera på ett marknadsmässigt sätt gentemot de kunder som ska köpa det tekniska vattnet.

Sammantaget har ovanstående analys lett fram till det strategiska vägvalet att Bodens kommun behöver hitta en samarbetspartner som på ett bra sätt kan uppfylla de krav och behov som beskrivs ovan.

Förslag till lösning

Nedan följer en schematisk beskrivning av den föreslagna lösningen.

- Bodens kommun(kommunfullmäktige) bildar två helägda kommunala bolag. Ett järnvägsbolag, som kan/ska bygga järnväg, trafikera järnväg/industrijärnväg och utveckla industriområde, och ett processvattenbolag som ska leverera tekniskt vatten till Boden Industrial Park. Dessa bolag kommer erhålla aktieägartillskott utifrån respektive infrastrukturs specifika förutsättningar. Exempelvis kommer järnvägsbolaget tillföras mark, där grunden utgör priset för industrimark på området, tillsammans med andra direkt hänförliga förädlingsvärden som kan identifieras och det totala värdet adderas in som aktieägartillskott. Likvärdig metodik avses för processvattenbolaget. De två bolagen föreslås läggas inom bolagskoncernen Boden Kommunföretag AB.
- Bodens kommun upphandlar en koncession för infrastrukturkorridorerna. Innehållet i förfrågningsunderlagen kommer att efterfråga följande övergripande moment:
 - o Köp av 91% av de kommunala bolagen för järnväg och tekniskt vatten. Anbudsgivaren ska också ange nivå på eventuellt aktieägartillskott.
 - o Finansiering av byggande av järnväg och tekniskt vatten till Boden Industrial Park. Angivande av kostnadsnivåer, avkastningskrav och att finansieringen kommer från aktörer som är hållbara ur såväl ekologiskt, som socialt hållbarhetsperspektiv.
 - o Byggande av järnväg. Kostnadsbeskrivning och kvalitetssäkring av byggtreprenörens förmåga att leverera till rätt kvalitet, tid och angiven ekonomi.
 - o Trafikering av järnväg (tillstånd att trafikera industrijärnväg) och leverans av tekniskt vatten till Boden Industrial Park. Koncessionstiden anges i förfrågningsunderlaget.



Kommunfullmäktige

o Utveckling av Boden Industrial Park i form av ytterligare företagsetableringar som har behov av att nyttja den infrastruktur som byggs in till området.

Vägen från Riksväg 97 och i anslutning till väg 605 är en allmän väg för vilken Bodens kommun åtminstone är väghållare för. Det innebär att Bodens kommun finansierar och är väghållare av vägen. Då denna väg ligger i direkt anslutning till järnvägen, kommer det att vara en samordnad entreprenad där kostnadsfördelningar kommer att säkerställas genom en tydlig organisation i projekten. Motiven till att bedriva detta i en gemensam entreprenad är miljömässigt, ekonomiskt (samordning av gemensam entreprenad, istället för två etableringar) och ansvarsmässigt för såväl arbetsmiljö, som i form av frågor/utmaningar som eventuellt kan uppstå.

Vad gäller traditionellt vatten och avlopp till Boden Industrial Park kommer den entreprenaden att upphandlas i separat ordning av Samhällsbyggnadsnämnden och finansieras enligt ordinarie Va-regelverk. I förfrågningsunderlaget ingår en option att också bygga tekniskt vatten till Boden Industrial Park, då det finns stora samordningsfördelar med att driva dessa två projekt tillsammans.

Målet är att ha tilldelning av ovanstående under maj månad, för att byggnation ska vara igång under tidig höst 2023.

Konsekvenser/risker

Givet utgångspunkten att Bodens kommun ska säkerställa ovan beskrivna infrastruktur till området, har inriktningen på ovan beskrivna process och det föreslagna vägvalet varit att minimera risken för Bodens kommun och därigenom skattebetalarna i Boden. Att helt eliminera risken har inte bedömts som möjlig.

Riskerna i det strategiska vägval som beskrivs ovan, dvs att upphandla en koncessionstagare som äger 91% av ett bolag som är samägt bolag med Bodens kommun och att denna 91%-iga majoritetsägare ska finansiera, bygga, trafikera/leverera(drifta/underhålla) och utveckla(industriområdet) sammanfattas enligt nedan:

- Finansiering – Bodens kommun går in i bolaget med värdet enligt ovan beskriven metodik. Koncessionstagaren finansierar byggnation i övrigt. Eventuella krav på övriga aktieägartillskott anges i anbudet. Boden kommun kan i denna del överblicka, kalkylera, bedöma och beskriva risk. Med given utgångspunkt avseende kommunens insats är bedömd risk låg.
- Byggnation – Koncessionstagaren är byggherre och tar byggrisk. Bodens kommun deltar i projektorganisationen och är en aktiv part, inte minst för att ha kontroll över entreprenaden i stort, men framförallt



Kommunfullmäktige

för att ha kontroll över kostnaden för den kommunala vägen. Bodens kommun kan i denna del överblicka, kontrollera, bedöma, kalkylera och beskriva risk. Risken för Bodens kommun bedöms som låg.

- Trafikera järnväg (inklusive drift och underhåll) – affärsrisken för bolaget ligger framförallt i fluktuationer avseende trafikorörelser och processvattenflöden. Initialt handlar risken primärt om vid vilken tidpunkt verksamheten på Boden Industrial Park startar- och i vilken omfattning. Affärsupplägget avseende infasningen av produktion på Boden Industrial Park påverkar bolagen i stor utsträckning, varför det affärsmässiga upplägg som en koncessionstagare kan presentera för Bodens kommun utgör en viktig parameter i upphandlingen. Risken för Bodens kommun är i grundkonceptet 9% av bolagens årliga omsättning, såväl i den initiala upprampningsfasen, som i en löpande driftsfas. Vid ett eventuellt obestånd för den/de tunga aktörerna på Boden Industrial Park, kommer det med all sannolikhet innebära stora ekonomiska åtaganden under en icke bestämbar period för Bodens kommun.
- Utveckling – här ligger risken i att blivande koncessionstagare inte fullgör uppdraget att etablera fler industrier/verksamheter till Boden Industrial Park. Risken för detta bedöms dock som låg. Detta mot bakgrund av att fler aktörer på området, minskar sårbarheten för bolaget och därmed utgör ett viktigt incitament för att stärka området.

Sammanfattning

Ovanstående förslag bedöms vara det alternativ som vid en lyckosam upphandling möjliggör infrastruktur i form av väg med vägtrafiklösningar, järnväg och tekniskt vatten, till Boden Industrial Park till minsta möjliga risk. Att fullt ut eliminera risk bedöms inte möjligt.

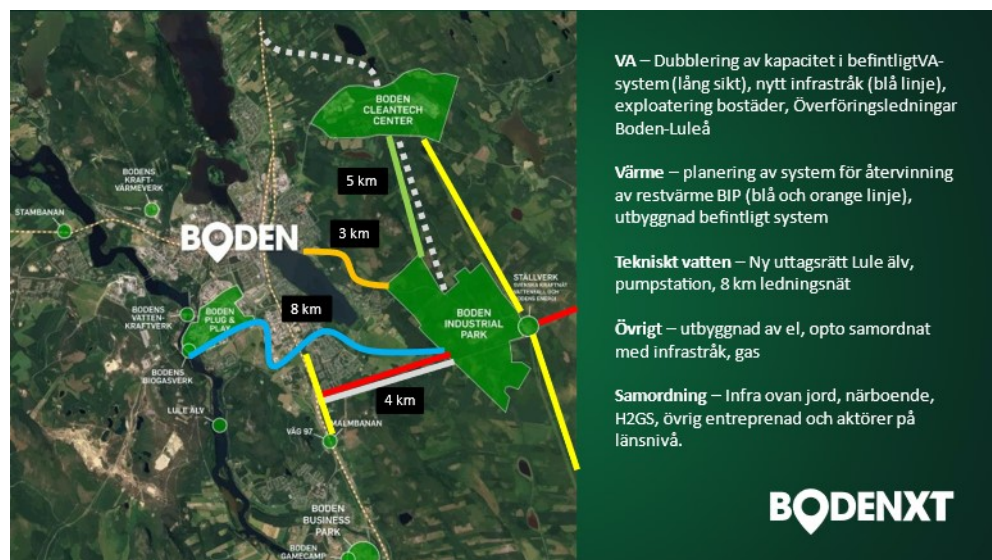


Kommunfullmäktige

Bild 1 – Översiktlig beskrivning av väg- och järnvägssträckning från stambanan in mot Boden Industrial Park

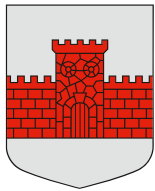


Bild 2 - Översiktlig beskrivning av planerad sträckning av tekniskt vatten och vatten- och avlopp.



Yrkanden

Claes Nordmark (S), Anders Pettersson (BA), Kenneth Backgård (SJVP), Conny Sundkvist (V), Bernt Drugge (SD) och Astrid Sundström Lindström (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.



Kommunfullmäktige

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2023-03-24 § 23

Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (ekonomiavdelningen)

Näringslivschefen

Undertecknat av följande personer

MARIA VIKSTRÖM NORDMARK

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-03-30 16:28:59
Transaktionsidentitet: E2C58757DAC3F2145FC47894EDE8B2BBC07D87293F

GLENN BLOM

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-03-30 16:35:31
Transaktionsidentitet: C2CCD78586C779A64FA973C7252B6AC7A073E0BA32

LEIF NORDSTRÖM

E-Legitimation: BankID File
Datum: 2023-03-30 16:37:42
Transaktionsidentitet: C0CBFE8D3DFBCA4B9F2E7BA1345908547B447F9958

Ingelina Hallberg Edström

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-03-30 16:41:35
Transaktionsidentitet: 8E84791388F36F3BE3FD74452A78B26F09A40CBD1F

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se